

**ระเบียบว่าด้วยการทำงานของพนักงาน
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
พ.ศ. 2557**

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1193 อาคารเอ็กซิม ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 มีภารกิจหลักในการประเมินผลการดำเนินงาน การวิจัยและพัฒนา และการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลและขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรภาครัฐ ซึ่งรวมถึงส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรมหาชน และองค์กรอื่นที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของภาครัฐ

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดระเบียบว่าด้วยการทำงานของพนักงาน IRDP ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ IRDP ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 ให้อำนาจกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ลงนามในเอกสารเพื่อการประกาศใช้หรือออกระเบียบเพื่อบังคับใช้เป็นการภายใน กรรมการผู้จัดการจึงได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการทำงานของพนักงานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ พ.ศ. 2557 ไว้ดังนี้

**หมวด 1
ข้อความทั่วไป**

ข้อ 1. ระเบียบว่าด้วยการทำงานนี้กำหนดไว้เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการทำงานร่วมกัน มีความสอดคล้องกับกฎหมายแรงงานและสถาบันชั้นนำต่างๆ พนักงานมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบนี้ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาและขอคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

ข้อ 2. พนักงานตามระเบียบนี้ หมายถึง บุคคลที่ IRDP ลงนามว่าจ้างในสัญญาจ้างให้เป็นพนักงานของ IRDP โดยไม่รวมลูกจ้างและที่ปรึกษา

พนักงานต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ IRDP กำหนดไว้ในแต่ละหน้าทำงาน หากปรากฏต่อมาว่าข้อความที่พนักงานระบุไว้ในใบสมัครไม่ตรงตามความจริง หรือพนักงานมิได้มีความรู้ความสามารถจริงตามที่แจ้งให้ IRDP ทราบ ถือว่าพนักงานผู้นั้นจงใจทำให้ IRDP ได้รับความเสียหายและ IRDP ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะเลิกจ้างพนักงานผู้นั้นได้

**หมวด 2
วันทำงาน เวลาทำงาน และเวลาพัก**

ข้อ 3. วันทำงานปกติ หมายถึงวันจันทร์ถึงวันศุกร์

ข้อ 4. เวลาทำงานปกติ หมายถึงเวลาตั้งแต่ 08.30 – 17.00 น.

ข้อ 5. เวลาพัก

5.1 เวลาพักรับประทานอาหารกำหนดไว้ 1 ชั่วโมง ระหว่าง 12.00 -13.00 น.

5.2 ในกรณีที่มีการทำงานล่วงเวลาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ต่อจากเวลาทำงานปกติ ให้พนักงานพัก 20 นาที ก่อนเริ่มทำงานล่วงเวลา

ข้อ 6. กรณีที่พนักงานออกไปปฏิบัติหน้าที่นอกสำนักงาน เช่น ประชุม สัมมนา หรือไปพบลูกค้า ทั้งในช่วงเช้า บ่าย หรือไม่ได้กลับเข้าทำงาน ทำให้เข้ามาทำงานสายหรือออกก่อนเวลาทำงาน ให้พนักงานนำแบบฟอร์มขออนุมัติลงเวลาเข้า-ออกสำนักงานให้ผู้อำนวยการฝ่ายหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ลงนามอนุมัติทุกครั้งที่ย้ำเข้าสายหรือออกก่อนเวลาทำงาน โดยรวบรวมเป็นรายเดือนและจัดส่งให้ฝ่ายธุรการภายในสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนถัดไป (โดยสามารถขอแบบฟอร์มดังกล่าวได้จากฝ่ายธุรการ) เพื่อปรับปรุงรายการเข้า-ออกสำนักงานต่อไป

ข้อ 7. ทุกสิ้นเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ฝ่ายธุรการจะจัดทำรายงานสรุปการมาทำงานสายหรือการออกก่อนเวลาทำงานเป็นรายไตรมาสสำหรับพนักงานแต่ละคน เสนอผู้อำนวยการฝ่ายหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน เพื่อทราบและพิจารณาออกหนังสือเตือนพนักงานที่มาทำงานสายหรือออกก่อนเวลาทำงานเกินสมควร

ข้อ 8. ทุกสิ้นปีฝ่ายธุรการจะจัดทำรายงานสรุปการมาทำงานสายหรือออกก่อนเวลาทำงานประจำปี เสนอผู้อำนวยการฝ่ายหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน เพื่อทราบและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนและกำหนดโบนัสสำหรับพนักงานในสายงานที่รับผิดชอบ

หมวด 3 วันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุด

ข้อ 9. วันหยุดประจำสัปดาห์ คือ วันเสาร์และวันอาทิตย์

ข้อ 10. วันหยุดตามประเพณี พนักงานจะได้หยุดโดยได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าปีละ 13 วัน ซึ่งรวมวันแรงงานแห่งชาติด้วย ซึ่งกรรมการผู้จัดการจะประกาศให้ทราบในแต่ละปีเพื่อกำหนดเป็นวันหยุดตามประเพณีประจำปี โดยให้สอดคล้องกับประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องกำหนดวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ และพนักงานจะไม่ถูกหักค่าจ้าง จากการหยุดตามประเพณีดังกล่าว

ข้อ 11. วันหยุดพักผ่อนประจำปี

11.1 ปีแรกของการทำงาน พนักงานที่ได้รับการบรรจุก่อนเดือนกรกฎาคม มีสิทธิลาหยุดพักผ่อนได้ 7 วัน โดยได้รับค่าจ้างเท่ากับวันทำงานปกติและต้องใช้สิทธิภายในปีปฏิทินนั้น หากไม่ใช้หรือใช้สิทธิลาหยุดพักผ่อนดังกล่าวไม่ครบ 7 วัน ภายในปีปฏิทินเดียวกัน ให้สิทธิดังกล่าวหรือสิทธิที่เหลือสิ้นสุดลง

สำหรับพนักงานที่ได้รับการบรรจุหลังเดือนกรกฎาคม ไม่มีสิทธิลาหยุดพักผ่อนในปีปฏิทินแรกของการทำงาน

11.2 ปีปฏิทินถัดจากปีที่เริ่มการทำงาน (ตามข้อ 11.1) ให้เริ่มนับเป็นปีปฏิทินที่ 1 และในปีปฏิทินดังกล่าวรวมทั้งปีปฏิทินต่อมา ให้พนักงานสามารถใช้สิทธิหยุดพักผ่อนประจำปี โดยได้รับค่าจ้างเท่ากับการทำงานปกติ ดังนี้

ปีปฏิทิน	จำนวนวันหยุดพักผ่อนต่อปี
ตั้งแต่ปีปฏิทินที่ 1 - 3	10 วัน
ตั้งแต่ปีปฏิทินที่ 4 - 5	12 วัน
ตั้งแต่ปีปฏิทินที่ 5 ขึ้นไป	15 วัน

ทั้งนี้ พนักงานสามารถสะสมวันหยุดพักผ่อนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิในแต่ละปีปฏิทิน เพื่อใช้ในปีปฏิทินถัดไปได้ หากไม่ใช้หรือใช้สิทธิลาหยุดพักผ่อนสะสมดังกล่าวไม่ครบตามสิทธิที่ได้รับ ภายในปีปฏิทินถัดไป ถือว่าสิทธิดังกล่าวหรือสิทธิที่เหลือสิ้นสุดลง

11.3 พนักงานที่ประสงค์ใช้สิทธิหยุดพักผ่อนประจำปี ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

11.3.1 กรณีการลาหยุดพักผ่อนไม่เกิน 3 วัน จะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วัน

11.3.2 กรณีที่จะใช้สิทธิลาหยุดพักผ่อนเกิน 3 วันขึ้นไป จะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

11.3.3 การอนุมัติหรือไม่อนุมัติการใช้สิทธิลาหยุดพักผ่อน เป็นดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาซึ่งจะพิจารณาจากความเร่งด่วนและปริมาณงานที่รับผิดชอบและผู้ที่จะรับผิดชอบทำหน้าที่แทนในช่วงเวลาที่ประสงค์จะใช้สิทธิลาหยุดพักผ่อน

11.3.4 หากมีการเปลี่ยนแปลง การลาหยุดพักผ่อนที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว ต้องขออนุมัติผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

หมวด 4

หลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลา และการทำงานในวันหยุด

ข้อ 12. IRDP ไม่มีนโยบายให้มีการทำงานล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุด เว้นแต่มีเหตุผลเพื่อความจำเป็นของงานโดยสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกิน 36 ชั่วโมง

ข้อ 13. IRDP อาจให้พนักงานทำงานล่วงเวลาในวันทำงาน หรือทำงานในวันหยุด รวมถึงล่วงเวลาในวันหยุดได้เป็นครั้งคราว โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากพนักงานก่อนเป็นแต่ละคราวไป

ข้อ 14. สำหรับพนักงานระดับต่ำกว่าผู้อำนวยการฝ่าย หากจำเป็นต้องปฏิบัติงานเกินเวลาทำงานปกติหรือทำงานในวันหยุด ให้เสนอเรื่องขออนุมัติจากผู้อำนวยการฝ่ายหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน เมื่อได้รับอนุมัติจึงจะถือว่าเป็นการทำงานเกินเวลาทำงานปกติหรือทำงานในวันหยุดที่เบิกค่าทำงานล่วงเวลาหรือค่าทำงานในวันหยุดได้ หากไม่ได้รับอนุมัติจะไม่มีสิทธิเบิกค่าทำงานล่วงเวลาหรือค่าทำงานในวันหยุด

ข้อ 15. การทำงานในวันหยุด โดยปกติให้เริ่มและสิ้นสุดการปฏิบัติงานในวันนั้น ๆ เช่นเดียวกับเวลาทำงานของวันทำงานปกติ เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควรให้พนักงานทำงานเกินเวลาดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของ IRDP

ข้อ 16. ภายใต้ระเบียบข้อ 13 การทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุดทุกครั้ง พนักงานจะต้องลงเวลาเริ่มงานและเวลาเลิกงานด้วยตนเองในวันนั้น ๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

หมวด 5

วันและสถานที่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และค่าทำงานในวันหยุด

ข้อ 17. IRDP จะจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดเดือนละ 1 ครั้งให้กับพนักงานโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารของพนักงานหรือจ่ายด้วยเช็คในวันที่ 25 ของเดือน ถ้าวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดจะจ่ายให้ในวันทำการถัดไป

ข้อ 18. พนักงานระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปไม่ได้รับค่าทำงานล่วงเวลาหรือค่าทำงานในวันหยุด

ข้อ 19. IRDP กำหนดให้มีการจ่ายค่าล่วงเวลาในวันทำงาน ค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาทำงานในวันหยุด ดังนี้

19.1 การจ่ายค่าล่วงเวลาในวันทำงาน

สำหรับการทำงานเกินเวลาทำงานปกติ IRDP กำหนดให้จ่ายค่าล่วงเวลาในอัตราเท่ากับ 1.5 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนที่ทำ

19.2 การจ่ายค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาทำงานในวันหยุด

19.2.1 พนักงานที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดตามประเพณี หากมาทำงานในวันหยุดดังกล่าว IRDP กำหนดให้จ่ายค่าล่วงเวลาในอัตราเท่ากับอัตราค่าจ้างในวันทำงานปกติ

19.2.2 กรณีพนักงานทำงานในวันหยุดเกินเวลาทำงานของวันทำงาน IRDP กำหนดให้จ่ายค่าล่วงเวลาในอัตรา 3 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานปกติ ตามจำนวนที่ทำ

ข้อ 20. ในกรณีเลิกจ้าง IRDP จะจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดตามที่พนักงานมีสิทธิได้รับให้แก่พนักงานภายใน 3 วัน นับแต่วันที่เลิกจ้าง

ข้อ 21. ภายใต้ระเบียบข้อ 29 กรณีที่ IRDP กำหนดให้พนักงานปฏิบัติงานนอกสถานที่ พนักงานมีสิทธิได้รับค่าที่พัก ค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงานนอกสถานที่ ตามประกาศที่ IRDP กำหนด

หมวด 6

วันเวลาและหลักเกณฑ์การลา

ข้อ 22. การลาป่วย พนักงานที่ป่วยมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง โดยได้รับค่าจ้างในวันที่ลาแต่ไม่เกิน 30 วันทำงานต่อ 1 ปี

ในวันแรกที่ลาป่วย พนักงานมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที ภายใน 11.00 น. ของวันนั้น สำหรับการลาป่วยตั้งแต่ 3 วันทำงานขึ้นไป ในวันที่เริ่มกลับเข้าทำงาน พนักงานจะต้องนำใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทางราชการมาแสดงพร้อมใบลาและเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุมัติตามระเบียบ การลาป่วยเท็จเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

วันที่พนักงานไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่เกิดจากการทำงาน ไม่ถือว่าเป็นวันลาป่วย

ข้อ 23. การลากิจ กรณีที่พนักงานมีความจำเป็นต้องหยุดงานเพราะมีกิจที่ไม่อาจมาทำงานตามปกติได้ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบโดยยื่นใบลากิจก่อนวันลา เว้นแต่มีกิจฉุกเฉินให้พนักงานผู้นั้นแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบภายในเวลา 11.00 น. ของวันนั้น โดยกำหนดให้ลาได้ปีละไม่เกิน 10 วันทำงาน

ข้อ 24. การลาคลอด พนักงานมีสิทธิลาคลอดบุตรครรภ์หนึ่งไม่เกิน 90 วัน ซึ่งรวมวันหยุดที่มีระหว่างวันลาด้วย โดยได้รับค่าจ้างจาก IRDP จำนวน 45 วัน โดยอาจใช้สิทธิการลาก่อนคลอดส่วนหนึ่งและลาหลังคลอดอีกส่วนหนึ่งได้

ถ้าพนักงานหญิงมีครรภ์ มีใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่แสดงว่าไม่อาจทำงานในหน้าที่เดิมได้ ให้มีสิทธิขอให้ IRDP เปลี่ยนงานในหน้าที่เป็นการชั่วคราวหรือหลังคลอดได้ โดย IRDP จะพิจารณาเปลี่ยนงานให้แก่พนักงานนั้นตามที่เห็นสมควร

ข้อ 25. การลาทำหมัน พนักงานมีสิทธิลาเพื่อทำหมันและมีสิทธิลาเนื่องจากการทำหมันได้ ทั้งนี้ระยะเวลาการลาให้เป็นไปตามที่แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งเป็นผู้กำหนด และออกใบรับรองแพทย์ที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการลาเพื่อการดังกล่าวได้ โดยพนักงานมีสิทธิได้รับค่าจ้างตามวันทีลานั้น

ข้อ 26. การลาไปรับราชการทหาร ซึ่งได้แก่ การลาเพื่อเข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบเพื่อฝึกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพร้อมพร้อมตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ให้ได้รับค่าจ้างเต็มเท่าจำนวนวันที่กำหนดโดยราชการทหาร แต่ไม่เกิน 60 วัน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร



ข้อ 27. การลาเพื่อการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถ พนักงานมีสิทธิลาเพื่อการฝึกอบรม หรือพัฒนาความรู้ความสามารถ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

ลักษณะการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถที่สามารถลาได้

27.1 การฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อประโยชน์ต่อการแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือการเพิ่มทักษะความชำนาญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน ซึ่งมีโครงการหรือหลักสูตรที่มีกำหนดช่วงเวลาของโครงการหรือหลักสูตรที่แน่นอนและชัดเจน ซึ่งผู้บังคับบัญชาระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนจะพิจารณาตามความเหมาะสมของหลักสูตรและระยะเวลา และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาระดับรองกรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้จัดการพิจารณาอนุมัติตามลำดับ

27.2 การสอบวัดผลทางการศึกษาที่ทางราชการจัดหรืออนุญาตให้จัดขึ้น แต่ไม่รวมถึงการลาศึกษาต่อ ทั้งนี้พนักงานต้องแจ้งเหตุที่ลาโดยชัดแจ้ง พร้อมทั้งแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ให้ IRDP ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันลาและเป็นการลาโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ซึ่งผู้บังคับบัญชาระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนจะพิจารณาตามความเหมาะสม และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาระดับรองกรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้จัดการพิจารณาอนุมัติตามลำดับ

ข้อ 28. การลากรณีอื่น ๆ เป็นอำนาจของกรรมการผู้จัดการที่จะอนุมัติให้ลาหรือไม่ให้ลา หรือให้ลาโดยรับค่าจ้างหรือไม่ได้รับค่าจ้างก็ได้

ข้อ 29. อำนาจในการอนุมัติการใช้สิทธิวันหยุดพักผ่อนประจำปี การลาและการสั่งการให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่

29.1 การใช้สิทธิวันหยุดพักผ่อนประจำปี การลาป่วย ลากิจ และการลาอื่นๆ ครั้งละไม่เกิน 3 วัน หรือการปฏิบัติงานนอกสถานที่ ครั้งละไม่เกิน 1 วัน เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทน

29.2 การใช้สิทธิวันหยุดพักผ่อนประจำปี การลาป่วย ลากิจ และการลาอื่นๆ ครั้งละเกิน 3 วัน ขึ้นไป หรือการปฏิบัติงานนอกสถานที่ ครั้งละเกินกว่า 1 วัน การลาคลอดบุตร การลาเพื่อเข้ารับราชการทหาร เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับรองกรรมการผู้จัดการ

29.3 การลากรณีอื่นๆ และการลาเกินกว่าที่กำหนดไว้ในระเบียบเป็นอำนาจอนุมัติของกรรมการผู้จัดการ

หมวด 7

วินัย การรักษาวินัยและการลงโทษ

ข้อ 30. พนักงานต้องรักษาวินัยตามที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

30.1 ปฏิบัติตามระเบียบนี้อย่างเคร่งครัด

30.2 รักษาความลับของ IRDP และลูกค้าอย่างเคร่งครัด

30.3 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งโดยชอบของผู้บังคับบัญชา

30.4 ต้องมาปฏิบัติงานให้ตรงตามเวลา และลงบันทึกเวลางานตามที่กำหนด

30.5 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม และประพฤติตนอยู่ในความสุจริต ไม่กระทำหรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการเพื่อผลประโยชน์อย่างใด ๆ อันอาจทำให้เสียความไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่

30.6 ใช้ถ้อยคำวาจาและกิริยามารยาทที่สุภาพเรียบร้อยต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้มาติดต่อในกิจการของ IRDP

30.7 ไม่กระทำการอันอาจเป็นเหตุให้แตกความสามัคคี หรือก่อให้เกิดความกระด้างกระเดื่องในบรรดาพนักงานของ IRDP

30.8 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดสาหัส รวดเร็ว ให้เกิดผลดีและความก้าวหน้าแก่ IRDP ทั้งต้องเอาใจใส่รักษาผลประโยชน์และชื่อเสียงอันดีของ IRDP

30.9 ไม่กระทำการอันได้ชื่อว่าประพฤติชั่ว เช่น ประพฤติตนเป็นคนเสเพล มีหนี้สินรุงรัง เสพของมีเงินมาจนไม่สามารถครองสติได้ เสพยาเสพติดให้โทษ เล่นการพนัน กระทำความผิดทางอาญาหรือกระทำความผิดอื่นใด ซึ่งความประพฤติหรือการกระทำดังกล่าวอาจทำให้เสื่อมเสียแก่เกียรติยศชื่อเสียงของพนักงานและ/หรือ IRDP

30.10 ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์การทำงานให้อยู่ในสภาพดีเป็นระเบียบเรียบร้อยตามความจำเป็น หรือตามควรแก่หน้าที่ของตน

30.11 ช่วยกันระมัดระวังและป้องกันทรัพย์สินใดๆ ในบริเวณที่ทำงาน มิให้สูญหายหรือเสียหายจากการกระทำของบุคคลใดๆ หรือจากภัยพิบัติอื่นๆ เท่าที่สามารถจะทำได้

30.12 ช่วยกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบริเวณที่ทำงาน

30.13 ไม่ทะเลาะวิวาท หรือทำร้ายร่างกายบุคคลใดในบริเวณที่ทำงาน

30.14 ไม่นำยาเสพติดผิดกฎหมาย หรืออาวุธที่มีอันตรายร้ายแรง หรือวัตถุระเบิดเข้ามาบริเวณที่ทำงาน

30.15 ไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับงานของ IRDP เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการ

ข้อ 31. โทษทางวินัย มีตามความเหมาะสมแก่ลักษณะการทำความผิด ดังนี้

31.1 ตักเตือนด้วยวาจา

31.2 ตักเตือนเป็นหนังสือ

31.3 ภาคทัณฑ์

31.4 ตัดโบนัส

31.5 ลดเงินเดือนและ/หรือโบนัส

31.6 พักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง

31.7 ให้ออก

31.8 ไล่ออก

ข้อ 32. บทลงโทษพนักงานที่ทำความผิดวินัยนี้ ไม่จำเป็นต้องเรียงตามลำดับข้อ 31 การลงโทษนั้นจะเป็นการลงโทษที่เหมาะสมกับความผิด และในคำสั่งลงโทษจะระบุให้ผู้ถูกลงโทษกระทำผิดวินัยประการใด

ข้อ 33. การลงโทษให้ออกนั้น ให้กระทำในกรณีที่พนักงานกระทำผิดวินัยเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ IRDP แต่ไม่ถึงขั้นร้ายแรง และได้รับการตักเตือนเป็นหนังสือมาก่อนแล้ว 1 ครั้ง

ข้อ 34. การลงโทษไล่ออกจะใช้ในกรณีดังต่อไปนี้

34.1 พுகจริตต่อหน้าที่การงาน หรือเปิดเผยความลับของ IRDP หรือของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาต กรณีนี้ไม่จำเป็นต้องมีการตักเตือนก่อน

34.2 จงใจกระทำการใด หรือประมาทเลินเล่อในหน้าที่การงานเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ IRDP อย่างร้ายแรง กรณีนี้ไม่จำเป็นต้องมีการตักเตือนก่อน

34.3 ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของ IRDP หรือของผู้บังคับบัญชา และ IRDP ได้เคยตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว 1 ครั้ง และกระทำผิดในเรื่องเดิมหรือคล้ายเดิม เป็นครั้งที่ 2 ภายในระยะเวลา 1 ปี

34.4 ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วันทำงานติดต่อกัน ไม่ว่าจะมิวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตาม โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

34.5 ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

หมวด 8 การพักงาน

ข้อ 35. ในกรณีที่ IRDP ทำการสอบสวนพนักงานซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด IRDP มีอำนาจที่จะสั่งพักงานพนักงานผู้นั้นหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ไม่เกิน 7 วัน โดย IRDP จะแจ้งเรื่องการพักงานให้พนักงานทราบเป็นหนังสือ พร้อมระบุความผิดและระยะเวลาการพักงานให้พนักงานทราบก่อนการพักงาน โดย IRDP จะจ่ายเงินค่าจ้างให้กับพนักงานเท่ากับร้อยละ 50 ของค่าจ้างในวันทำงานที่พนักงานได้รับก่อนมีคำสั่งให้พักงาน

เมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วปรากฏว่าพนักงานไม่มีความผิดและไม่มีมลทินมัวหมอง กรรมการผู้จัดการจะสั่งให้พนักงานผู้นั้นกลับเข้าทำงานในตำแหน่งและอัตราเงินเดือนเดิม หรือในตำแหน่งระดับเดียวกันกับที่พนักงานผู้นั้นดำรงอยู่ และ IRDP จะจ่ายค่าจ้างให้แก่พนักงานเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานนับแต่วันที่พนักงานถูกสั่งพักงานเป็นต้นไป โดยให้คำนวณเงินที่ IRDP จ่ายให้ตามวรรคแรกเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้างตามวรรคนี้ด้วยพร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี

ถ้าการสอบสวนได้ความว่าพนักงานผู้ถูกสั่งพักงานได้กระทำความผิดวินัยจริงหรือมีมลทินมัวหมองและถูกลงโทษถึงขั้นให้ออกหรือไล่ออก ให้การลงโทษมีผลนับตั้งแต่วันที่ที่มีคำสั่งพักงาน

ข้อ 36. พนักงานที่ถูกสั่งลงโทษมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อกรรมการผู้จัดการภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันรับทราบคำสั่ง โดยการอุทธรณ์นี้ไม่เป็นเหตุให้ระงับการลงโทษ คำวินิจฉัยของกรรมการผู้จัดการให้ถือเป็นที่สุด

หมวด 9 การร้องทุกข์

ข้อ 37. การร้องทุกข์ หมายถึง การที่พนักงานมีข้อขัดข้อง หรือถูกโต้แย้งสิทธิในการทำงาน หรือเกี่ยวข้องกับการทำงาน ซึ่งพนักงานผู้ใดมีเรื่องร้องทุกข์ ให้ปฏิบัติดังนี้

37.1 ทำหนังสือแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาในสายงานของตนโดยตรง โดยให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวพิจารณาสอบสวนเพื่อให้ได้มาซึ่งความจริง หากเป็นเรื่องที่อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชานั้นและเป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขได้ ให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องที่พนักงานผู้นั้นร้องทุกข์ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วอย่างช้าไม่เกิน 7 วันและแจ้งผลการแก้ไขปัญหาให้พนักงานผู้ร้องทุกข์ทราบ

37.2 หากผู้บังคับบัญชาโดยตรงไม่สามารถแก้ไขปัญหา หรือเป็นเรื่องที่ยอยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชานั้น ให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเสนอความเห็นและแนวทางแก้ไขเรื่องที่ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นไปตามลำดับ และให้ผู้บังคับบัญชาในระดับสูงพิจารณาสอบสวนให้ได้มาซึ่งความจริง แก้ไขปัญหาที่เกิดจากข้อร้องทุกข์นั้นโดยเร็วอย่างช้าไม่เกิน 7 วัน

37.3 หากผู้บังคับบัญชาในระดับสูงไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือคำวินิจฉัยไม่เป็นที่พอใจ พนักงานผู้นั้นมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อกรรมการผู้จัดการภายใน 7 วันหลังทราบผลการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชาในระดับสูงนั้น โดยกรรมการผู้จัดการจะพิจารณาอุทธรณ์และดำเนินการแก้ไขหรือยุติเหตุการณ์ตามคำร้องทุกข์และแจ้งผลการพิจารณาดำเนินการให้พนักงานผู้ยื่นคำร้องทุกข์ทราบภายใน 15 วันและให้ถือว่าคำชี้แจงหรือวิธีการแก้ปัญหานั้นเป็นที่สุด

37.4 ในระหว่างการพิจารณาข้อร้องทุกข์ IRDP จะให้ความคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เกี่ยวข้อง โดยจะไม่ลงโทษทางวินัย ไม่กลั่นแกล้งหรือกระทำการใด ๆ ให้พนักงานผู้ร้องทุกข์หรือผู้เกี่ยวข้องไม่อาจทนทำงานต่อไปได้

อนึ่ง พนักงานต้องร้องทุกข์ด้วยตนเอง จะร้องทุกข์แทนผู้อื่นมิได้ โดยต้องเตรียมพยานหลักฐานต่างๆ หรือรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ร้องทุกข์ให้ครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์เป็นไปอย่างรวดเร็วและยุติธรรม

หมวด 10 สวัสดิการพนักงาน

ข้อ 38. พนักงานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ซึ่ง IRDP จ่ายเงินสมทบแก่รัฐบาล ทั้งนี้ ให้พนักงานขอคำแนะนำด้านรายละเอียดจากฝ่ายธุรการ

ข้อ 39. สำหรับพนักงานที่ผ่านการทดลองงานและได้รับการบรรจุแล้วจะได้รับสวัสดิการ ดังต่อไปนี้

39.1 การประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ โดย IRDP จะทำประกันให้พนักงานเป็นกลุ่ม

39.2 การตรวจสุขภาพประจำปีและการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันในช่วงเวลาที่มีโรคระบาด

39.3 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการสามารถออกระเบียบเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการใช้สิทธิและรายละเอียดเกี่ยวกับสวัสดิการประเภทต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม

หมวด 11 การฟื้นฟูสภาพพนักงาน IRDP และการจ่ายค่าชดเชย

ข้อ 40. พนักงานจะฟื้นฟูสภาพเมื่อ

40.1 ตาย

40.2 ครบกำหนดอายุสัญญาจ้างงาน

40.3 ลาออก

40.4 ขาดคุณสมบัติของการเป็นพนักงาน IRDP

40.5 ถูกลงโทษให้ออกตามข้อ 31.7 หรือไล่ออกตามข้อ 31.8

40.6 ฟื้นฟูสภาพพนักงานตามข้อ 35 ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ที่มีคำสั่งพักงาน ในกรณี IRDP มีคำสั่งพักงานและการสอบสวนได้ความว่าถูกสั่งพักงานกระทำผิดวินัยจริงหรือมีมลทินมัวหมอง

ข้อ 41. พนักงานผู้ประสงค์จะลาออกจาก IRDP ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงตามลำดับชั้นจนถึงกรรมการผู้จัดการและเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงลาออกได้

ข้อ 42. การเลิกจ้างและค่าชดเชย

42.1 พนักงานซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี โดยรวมวันหยุดและวันลาที่ได้รับอนุมัติแล้ว IRDP จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน

42.2 พนักงานซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี โดยรวมวันหยุดและวันลาที่ได้รับอนุมัติแล้ว IRDP จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90 วัน

42.3 พนักงานซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี โดยรวมวันหยุดและวันลาที่ได้รับอนุมัติแล้ว IRDP จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน

42.4 พนักงานซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี โดยรวมวันหยุดและวันลาที่ได้รับอนุมัติแล้ว IRDP จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 240 วัน

42.5 พนักงานซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 10 ปีขึ้นไป โดยรวมวันหยุดและวันลาที่ได้รับอนุมัติแล้ว IRDP จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน

ทั้งนี้ IRDP จะไม่จ่ายค่าชดเชยสำหรับพนักงานที่ IRDP ตกลงว่าจ้างเพื่อทำงานในโครงการเฉพาะ ซึ่งมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานที่แน่นอน งานที่มีลักษณะเป็นครั้งคราวที่มีกำหนดการสิ้นสุด หรือความสำเร็จของงาน หรืองานที่เป็นตามฤดูกาล และได้จ้างในระยะเวลาของฤดูกาลนั้น ทั้งนี้ งานดังกล่าวจะต้องมีกำหนดเวลาจ้างที่แน่นอน และจะต้องแล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน 2 ปี โดย IRDP และพนักงานได้ทำสัญญาเป็นหนังสือไว้ตั้งแต่เมื่อเริ่มจ้าง

ข้อ 43. IRDP จะไม่จ่ายค่าชดเชยให้พนักงานซึ่งพ้นสภาพ ในกรณีดังต่อไปนี้

- 43.1 ตาย
- 43.2 ลาออก
- 43.3 พนักงานซึ่งกำหนดระยะเวลาจ้างไว้แน่นอน
- 43.4 พนักงานซึ่ง IRDP เลิกจ้างเพราะกระทำผิดทางวินัยและได้รับโทษทางวินัย
- 43.5 ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่ IRDP
- 43.6 จงใจทำให้ IRDP ได้รับความเสียหาย
- 43.7 ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ IRDP ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
- 43.8 ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบหรือคำสั่งของ IRDP อันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และ IRDP ได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรง IRDP ไม่จำเป็นต้องตักเตือน
- 43.9 ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วันทำงานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุอันควร
- 43.10 ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

ข้อ 44. การบอกเลิกสัญญาจ้าง

44.1 การจ้างที่มีกำหนดระยะเวลา สัญญาจ้างสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดระยะเวลาจ้าง โดย IRDP และพนักงานไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

44.2 การจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลา IRDP หรือพนักงานอาจบอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบอย่างน้อย 1 งวดการจ่ายค่าจ้าง

ข้อ 45. การเลิกจ้างเพราะเหตุอื่น เช่น IRDP ปรับปรุงหน่วยงานหรือกระบวนการดำเนินงาน อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเหตุให้ต้องลดจำนวนพนักงาน IRDP จะปฏิบัติดังนี้

45.1 แจ้งวันที่จะเลิกจ้าง เหตุผลของการเลิกจ้างและรายชื่อพนักงานที่จะถูกเลิกจ้างให้พนักงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนวันที่จะเลิกจ้าง

ในกรณี IRDP ไม่สามารถแจ้งได้หรือแจ้งการเลิกจ้างน้อยกว่า 60 วัน IRDP จะจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 60 วัน

45.2 ในกรณีที่ IRDP เลิกจ้างพนักงานตามข้อ 45 และพนักงานนั้นทำงานติดต่อกันเกิน 6 ปีขึ้นไป IRDP จะจ่ายค่าชดเชยพิเศษเพิ่มขึ้นจากค่าชดเชยปกติตามข้อ 42 โดยจ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 15 วันต่อการทำงานครบ 1 ปี ทั้งนี้ ค่าชดเชยพิเศษดังกล่าวจะไม่เกินค่าจ้างอัตราสุดท้าย 360 วันหรือไม่เกินค่าจ้างของการทำงาน 360 วันสุดท้ายสำหรับพนักงานซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณค่าชดเชยพิเศษ กรณีระยะเวลาการทำงานไม่ครบ 1 ปี ถ้าเศษของระยะเวลาทำงานมากกว่า 180 วันให้นับเป็นการทำงานครบ 1 ปี

ข้อ 46. การย้ายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่อื่น

ในกรณีที่ IRDP จะย้ายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่อื่น อันมีผลกระทบต่อภารกิจดำรงชีวิตตามปกติของพนักงานหรือครอบครัว IRDP จะปฏิบัติดังนี้



46.1 แจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันย้ายสถานประกอบกิจการ ในกรณีที่ไม่สามารถแจ้งได้ หรือแจ้งการย้ายสถานประกอบกิจการน้อยกว่า 30 วัน จะจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน

46.2 หากพนักงานไม่ประสงค์จะย้ายสถานที่ทำงานด้วย พนักงานมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก IRDP หรือวันที่ IRDP ย้ายสถานประกอบกิจการ แล้วแต่กรณี โดยพนักงานมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่าอัตราค่าชดเชยที่พนักงานมีสิทธิได้รับในข้อ 42 ภายใน 7 วันนับแต่วันที่พนักงานบอกเลิกสัญญา

หมวด 12 ลิขสิทธิ์ของงาน

ข้อ 47. พนักงานตกลงยินยอมให้งานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้นในฐานะเป็นพนักงานของ IRDP เป็นลิขสิทธิ์ของ IRDP ทั้งสิ้นแต่ผู้เดียวตลอดไป และให้ IRDP มีสิทธิแก้ไข ตัดทอน ดัดแปลง หรือทำประการอื่นใดในงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์นั้นได้ตามที่ IRDP เห็นสมควร

หมวด 13 การบังคับใช้ระเบียบ

ข้อ 48. IRDP มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมระเบียบหรือออกประกาศคำสั่งใดๆ ที่เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการทำงานของพนักงานได้ตามที่เห็นสมควรและไม่ขัดต่อกฎหมาย โดยพนักงานจะปฏิบัติตามข้อเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมดังกล่าวด้วย

ข้อ 49. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557



(นายวรภัทร โตธนะเกษม)
กรรมการผู้จัดการ